

# A 案 · 刑事判决书

文书编号：某刑初字第（2025）第 A-009 号

公诉机关：某市某区人民检察院

被告人周志强，男，1998 年 5 月 12 日生，汉族，初中文化，无业，户籍地某省某县某镇某村，身份证号码 3702XXXXXXXXXX1011。2025 年 5 月 18 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 5 月 25 日变更为取保候审。

某市某区人民检察院以某检刑诉（2025）A-009 号起诉书指控被告人周志强犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某市某区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人周志强及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 2 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日间，被告人周志强在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其本人名下的农业银行借记卡（卡号 6228480266008899，绑定手机号 137\*\*\*\*1100）交给上线郑海涛（另案处理）用于接收来源不明资金，并于 2025 年 4 月 1 日实物交付郑海涛，按资金流水 0.8% 抽取提成，该卡此阶段单边流入资金 540000 元，据此获利 4320 元；其间还协助解封被封微信、QQ 账号共计 76 次，每次 30 元，获利 2280 元，两项合计非法获利 6600 元。2025 年 4 月 1 日，周志强将该卡交由郑海涛持有后退出。

本院认为，被告人周志强明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡并协助解封网络账号，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 540000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。周志强在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第

五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人周志强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人周志强违法所得人民币六千六百元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某市某中级人民法院提出上诉。

审判员：某市某区人民法院（教学虚构）      日期：2025 年 7 月 18 日